

한국서부발전(주) 상임감사위원 시 정 · 주 의(기관) 요 구

제 목 하도급계약 승인 시 적정성 검토 미흡
소 관 부 서 ☆☆발전본부 제◆◆◆처 ○○○○부
조 치 부 서 ☆☆발전본부 제◆◆◆처 ○○○○부
구 분 계약관리
내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 「건설산업기본법」 및 「하도급거래 공정화에 관한 법률」(이하 “하도급법”이라 한다), 사내 「발전정비사업 하도급 관리 절차서」(이하 “절차서”라 한다)에 따라 수급인으로부터 받은 하도급계약 사항을 검토하여 하도급 승인 여부를 결정하고 그 결과를 수급인에게 통보하고 있다.

이에 따라 ☆☆발전본부 제◆◆◆처 ◆◆◆◆부는 ☆☆ 5,6호기 환경설비 성능개선 공사의 주관부서로서 해당 공사의 불법·불공정 하도급을 사전 통제하고 공정한 하도급계약이 이행되도록 관리하고 있다. 그리고 해당 공사가 착공된 2024년 9월부터 2025년 7월까지 총 8건의 하도급계약을 승인 또는 통지하였다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「건설산업기본법」 제31조(하도급계약의 적정성 심사 등) 제3항에 따라 발주

자는 하도급계약에 있어 하수급인의 시공능력, 하도급 계약내용의 적정성 등을 심사하고 그 결과, 시공능력 또는 계약내용이 적정하지 아니한 경우에는 그 사유를 분명하게 밝혀 수급인에게 하도급 계약내용의 변경을 요구해야 한다.

그리고 하도급법 시행령 제6조의4(부당한 특약으로 보는 약정) 제1항 라목에는 발주자와 수급인 사이의 계약 등에 의해 수급인이 부담하여야 할 하자담보, 손해배상책임 비용 등을 하수급인에게 부담시키는 것은 부당특약으로 규정하고 있다.

또한 절차서 3.9항에는 발주자는 하도급 승인 및 통지 시 하도급계약 내용에 부당특약이 없는지 확인할 수 있도록 부당특약 주요 사례를 명시하고 있다.

[표 17] 절차서 3.9.1.항 부당특약 주요 사례

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① 공사현장에서 발생하는 환경오염물질(폐기물·소음·진동등)의 처리와 관련하여 계약상대자가 부담하여야 할 각종비용을 하도급자에게 부담시키는 약정 ② 하도급자가 하자담보책임기간 중에 하자보수 의무를 이행하지 아니하여 계약상대자가 이를 시행하는 경우에 당해 보수비용의 몇배(예:3배)를 계약상대자에게 지불해야 한다는 약정 ③ 계약상대자가 하도급자의 손해배상책임과 하자담보책임을 관계법령 등의 기준에 비해 과도하게 가중하는 경우 ④ <u>하도급 지체상금률을 원도급보다 높게 설정한 경우</u> ⑤ 하도급 하자보수보증금률을 원도급 보다 높게 설정한 경우 ⑥ 발주자가 설계나 작업내용을 변경함에 따라 발생한 비용을 전가하는 약정 ⑦ 하도급거래의 특성을 고려하지 아니한 채 간접비의 인정범위를 일률적으로 제한하는 약정 ⑧ 하도급대금 조정 신청권리를 제한하는 약정 |
|--|

따라서 발주자는 수급인으로부터 하도급계약의 통지 또는 승인요청을 받는 경우 하도급계약 내용에 부당특약의 존재 여부를 철저히 검토하고, 만일 하도급 계약 지체상금률 및 계약이행보증 금액 비율, 하자보수보증률을 원도급보다 높게 설정한 경우 수급인에게 하도급 계약내용을 변경하도록 요구해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ☆☆발전본부 제◆◆◆처 ○○○○부는 “☆☆ 5,6호기 환경설비 성

능개선 기자재 설치조건부 구매” 계약과 관련하여 [표 18]과 같이 “FLUE GAS SYSTEM 철거/설치” 등 4건의 하도급 승인을 하면서 하도급 내용이 설치 부분에 해당하여 원도급계약 설치부분의 지체상금률인 0.05%를 적용해야 하나, 기자재 부분의 지체상금률 0.075%를 잘못 적용하였는데도 이를 확인하지 못하였다.

그 결과 원도급보다 높은 하도급 지체상금률이 설정됨에 따라 불법·불공정한 하도급계약이 체결되는 결과를 초래하였다.

[표 18] 하도급계약의 지체상금률 과다 설정 현황

계약명	하도급 승인일	하수급인	하도급 지체상금률	원도급 지체상금률
FLUE GAS SYSTEM 철거/설치	2024.09.03.	국민기업	0.075%	0.05%
GGH 내부 부품 설치공사	2024.09.03.	영광플랜트		
전기집진기 및 탈질설비 철거/설치공사	2024.09.03.	영광플랜트		
보온 철거 및 설치 공사	2024.09.03.	에이치케이씨		

자료 : 대상부서 제출자료 재구성

관계기관 의견

해당 업무 담당자는 감사 의견에 이견이 없으며, 해당 공사 도급업체에게 하도급계약의 부당특약 내용을 변경하도록 요구하고, 앞으로 불공정한 하도급계약이 체결되는 일이 없도록 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 ☆☆발전본부장은

- ① 계약상대자에게 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 제6조의4 제1항 라목에 해당하는 부당특약 내용을 계약변경하도록 요구하시고 (시정)
- ② 앞으로 하도급 승인 업무 시 하도급 부당특약 등 법적 위반사항을 철저히 확인하도록 관련 부서를 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)